

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2070-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 2138-2026/PS2**

DENUNCIANTE : MARCO ANTONIO QUIJADA GUZMAN
(EL SEÑOR QUIJADA)
DENUNCIADO : BANCO RIPLEY PERÚ S.A.
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ALLANAMIENTO PARCIAL
ROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 22 de julio de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 3 de junio de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en:
- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), toda vez que, habría cargado indebidamente once (11) operaciones en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-2316 del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, pues: (i) fue víctima de robo de su celular, DNI y tarjeta, (ii) no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no alertó las operaciones ni bloqueó la tarjeta, pese a que: a) no corresponden con su comportamiento habitual de consumo, son inusuales y atípicas, pues en los últimos meses sus consumos no han sido por el importe total de las operaciones, se realizaron en diversos distritos geográficos de Lima, en un breve lapso de tiempo y en horarios atípicos:

Cuadro N° 1

Fecha	Detalle	Importe S/
28/03/2026	TAMBO MAVIL -SMP	143,79
28/03/2026	IZI*MINIMARKET LICORE	346,00
28/03/2026	IZI*MINIMARKET LICORE	496,00
28/03/2026	IZI*MINIMARKET LICORE	492,20
28/03/2026	PE504 MBFO MINKA	379,70
28/03/2026	IZI*MINIMARKET LICORE	796,00
29/03/2026	IZI*CORPORACION SAGITARIO	140,00
28/03/2026	NIKE FAUCET	1041,56
29/03/2026	IZI*MINIMARKET LICORE	846,20
29/03/2026	LISTO SUDAMERICANO	82,20
29/03/2026	TAMBO RISSO	133,47

- (ii) el artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido de manera inadecuada el reclamo N° F001966544 del 30 de marzo del 2026, pues en la respuesta brindada mediante la carta del 8 de abril del 2026, declaró improcedente el reclamo bajo el argumento que los consumos no reconocidos fueron realizados con la tarjeta física y clave PIN, pero no valoró adecuadamente el contexto en el que se realizaron los consumos ni la denuncia.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2070-2026/PS2**

2. El 15 de junio de 2026, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) Las operaciones cuestionadas por los importes de S/ 143,79 y S/ 346,00 corresponden a consumos realizados con tarjeta presente, los cuales fueron debidamente autorizados con la validación del CHIP y el ingreso de la clave secreta de cuatro dígitos (PIN) de conocimiento exclusivo del titular;
 - (ii) cumplió con notificar las operaciones tal como lo ha reconocido el propio denunciante;
 - (iii) la tarjeta de crédito del señor Quijada se encontraba plenamente activa en la oportunidad en que se realizaron las operaciones denunciadas; y,
 - (iv) formuló su allanamiento por las otras nueve (9) operaciones materia de denuncia y por la atención inadecuada del reclamo N° F001966544, por lo que, solicitó la imposición de una amonestación, así como la exoneración del pago de los costos del procedimiento.
3. En la misma fecha, el señor Quijada presentó un escrito atendiendo el requerimiento de información efectuado mediante Resolución N° 1.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

4. Determinar si corresponde:
- (i) Aceptar el allanamiento parcial formulado por el Banco;
 - (ii) aplicar al presente caso el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad);
 - (iii) declarar responsable al Banco por el cargo indebido de dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito del denunciante; y,
 - (iv) dictar medidas correctivas, imponer sanciones y ordenar el pago de las costas y costos del procedimiento.

III. ANÁLISIS DE CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Sobre el allanamiento parcial formulado por el Banco

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia¹.

¹

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...)

M-OPS-04/01

Página 2 de 19

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2070-2026/PS2**

6. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas².
7. En consecuencia, en mérito al allanamiento formulado, corresponde declarar responsable al Banco, en tanto:
- (i) cargó indebidamente nueve (9) operaciones en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-2316 del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente resolución:

Cuadro N° 2

Fecha	Detalle	Importe S/
28/03/2026	IZI*MINIMARKET LICORE	496,00
28/03/2026	IZI*MINIMARKET LICORE	492,20
28/03/2026	PE504 MBFO MINKA	379,70
28/03/2026	IZI*MINIMARKET LICORE	796,00
29/03/2026	IZI*CORPORACION SAGITARIO	140,00
28/03/2026	NIKE FAUCCET	1041,56
29/03/2026	IZI*MINIMARKET LICORE	846,20
29/03/2026	LISTO SUDAMERICANO	82,20
29/03/2026	TAMBO RISSO	133,47

- (ii) atendió de manera inadecuada el reclamo N° F001966544 del 30 de marzo del 2026, pues en la respuesta brindada mediante la carta del 8 de abril del 2026, declaró improcedente el reclamo bajo el argumento que los consumos no reconocidos fueron realizados con la tarjeta física y clave PIN, pero no valoró adecuadamente el contexto en el que se realizaron los consumos ni la denuncia.

III.2. Sobre la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad

8. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento de Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
9. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros

²**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas**

(…)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(…)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018).



automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.

10. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
11. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
12. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
13. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad³ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo

³ TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

4. **Tipicidad:** Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2070-2026/PS2**

pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

14. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, las dos operaciones materia de denuncia son consumos presenciales, realizados a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).
15. En este punto debe tenerse presente que, en un pronunciamiento⁴, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
16. Bajo ese contexto, a fin de determinar si corresponde analizar la controversia bajo el literal 7.1 del artículo 16 del Reglamento de Tarjetas (incorporado por la Resolución SBS N° 02286-2024), resulta pertinente evaluar la vigencia de dicha disposición. Sobre el particular, su Séptima Disposición Final y Transitoria señala que, en operaciones con tarjeta presente, la norma aplica para los plásticos emitidos desde el 1 de julio de 2025 o, en su defecto, a partir de su renovación⁵. Por lo tanto, dado que los cargos se efectuaron en marzo de 2026, este despacho debe verificar si la tarjeta del denunciante se encontraba bajo los supuestos de obligatoriedad de la citada norma.
17. En este punto, es oportuno precisar que, de los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha verificado que las operaciones denunciadas fueron cargadas en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-2316 del denunciante, tal como se señaló en la Resolución N° 1; no obstante, las operaciones se realizaron con la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-9521, plástico vigente al momento de la autorización; por lo que, para efectos del análisis se tomará en cuenta la numeración de esta última.
18. Ahora bien, del reporte “Mantenimiento de Tarjetas” aportado por el denunciado, se advierte que la fecha de alta de la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-9521 fue el 2 de mayo de 2025; conforme se aprecia a continuación:

⁴ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

⁵ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) **Operación con tarjeta de crédito presente:**

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2070-2026/PS2**

[Ver imagen en la siguiente página]

19. En ese sentido, al determinarse que la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-9521 –con la que se realizaron las operaciones cuestionadas– fue emitida con anterioridad al 1 de julio de 2025, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento de Tarjetas que se encontraban vigentes antes de su modificación.

III.3. Sobre la responsabilidad del Banco por el cargo de dos operaciones no reconocidas

20. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁶. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁷.
21. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁸ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

⁶ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

(...)

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2070-2026/PS2**

22. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁹ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
23. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción, el consumidor o la autoridad administrativa deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado, para ser eximido de responsabilidad¹⁰.
24. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas¹¹ establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada; en otras palabras, corresponderá al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.
25. Por otro lado, el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...)”*¹². En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de sus clientes el importe correspondiente a consumos, debe confirmar la existencia de una orden de pago -voucher- firmada.
26. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitante que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°. - Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°. - Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

¹¹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**

Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹² **RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**

Artículo 9°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

(...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2070-2026/PS2**

27. En el presente caso, el señor Quijada denunció al Banco por cargar indebidamente dos (2) operaciones en su tarjeta de crédito N° 5254-****-****-2316, las cuales no reconoce, por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
28/03/2026	TAMBO MAVIL -SMP	143,79
28/03/2026	IZI*MINIMARKET LICORE	346,00

28. Conforme fue señalado en el numeral 17, las operaciones denunciadas fueron cargadas en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-2316 del denunciante; sin embargo, estas se realizaron con la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-9521, plástico vigente al momento de la autorización; por lo que, para efectos del análisis se tomará en cuenta la numeración de esta última.
29. En sus descargos, el Banco señaló que las operaciones cuestionadas se realizaron correctamente con la validación de CHIP más el ingreso de PIN correspondiente, con lo cual se acredita que fueron debidamente autorizadas. A fin de acreditar su defensa el denunciado presentó el siguiente reporte:

Reporte SIA: Operación por S/ 143,79

Tarjeta N° 5254-****-****-9521

Fecha: 28/03/2026
Hora: 15:15:29

Autorización 225070

Validación Chip: OK

Validación PIN: PIN correcto

Reporte SIA: Operación por S/ 346,00*[Ver imagen en la siguiente página]*

[illegible]

30. Del material probatorio antes indicado, se aprecia los siguientes datos:

Operación	1º	2º
Fecha y hora de operación	28/03/2026 – 15:15:29 horas	28/03/2026 – 15:54:19 horas
Tarjeta N°	5254-****-****-9521	5254-****-****-9521
Importe	S/ 143,79	S/ 346,00
Resolución SIA	APROBADA	APROBADA
Código de autorización	225070	127867
Validación PIN	PIN correcto	PIN correcto
Validación Chip	OK	OK

31. Adicionalmente, se verificó que la tarjeta del denunciante se encontraba activa cuando se realizaron las operaciones. Ello se acredita con el reporte de bloqueo (ver numeral 18) y la constancia enviada al correo electrónico del recurrente, la cual evidencia que dicha acción se ejecutó el 29 de marzo de 2026 a las 09:08:18 horas; esto es, después de autorizadas las transacciones cuestionadas. A continuación, se muestra el documento recibido por el denunciante:

Constancia

BT00000000000631480 -

Desbloqueo

Se ha realizado con éxito el **Desbloqueo** de la Tarjeta.

Titular de la Tarjeta de Crédito:	MARCO ANTONIO
Fecha y Hora	29/03/2026 09:08:18
N° Contrato:	000008021870
DNI:	
Tarjeta MC SILVER PRICING 7:	7524 **** *9521
Tipo y Motivo Desbloqueo :	01 - ROBADA
Canal:	ONBOARDING
Agencia:	Banco Ripley S.A.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 2070-2026/PS2

32. En ese sentido, los medios probatorios presentados por el Banco confirman que las operaciones cuestionadas fueron realizadas con la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-9521 del denunciante (lectura del CHIP y la clave secreta) y siguieron un proceso de validación, motivo por el cual, cada una de las tracciones generó un código de autorización y registró formalmente las glosas de respuesta “Aprobada” y “Validación CHIP OK”.
33. En consecuencia, los medios probatorios antes analizados evidencian que las operaciones por los importes de S/ 143,79 y S/ 346,00 se llevaron a cabo válidamente, mientras la tarjeta de crédito se encontraba activa.
34. Sin perjuicio de lo antes mencionado, el denunciante formuló alegatos adicionales que serán analizados a continuación.

Sobre el alegato (i)

35. El señor Quijada indicó que no reconoce las operaciones, pues fue víctima de robo de su celular, DNI y tarjeta. Para acreditar lo alegado, aportó al procedimiento copia de la denuncia policial que interpuso el 29 de marzo de 2026, en la que dejó constancia que sufrió el hurto de su equipo celular marca Samsung Galaxy S10, su tarjeta de crédito con la que se realizaron la transacciones cuestionada y su DNI; conforme se aprecia a continuación en la parte pertinente:

CONTENIDO *  EQUIPO CELULAR MARCA SAMSUNG GALAXY S10 PLUS, COLOR NEGRO, CEL N°941491551, OPERADOR CLARO, TARJETAS DE BANCO INTERBANK, CONTINENTAL, RIPLEY Y FINANCIERA OH, Y UN DNI N°46742732, HECHO OCURRIDO EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE DIRIGIA A SU DOMICILIO, ES ASI CUANDO FUE INTERCEPTADO POR TRES SUJETOS DE MANERA PREPOTENTE CON AMENAZAS SIENDO ASI QUE LE SUSTRAJERON , LO MENCIONADO LINEAS ARRIBA, ASI TAMBIEN EL DENUNCIANTE INDICA QUE HICIERON TRANSACCIONES DE SUS CUENTAS BANCARIAS QUE NO FUERON REALIZADAS POR PARTE DE ESTE MISMO, LO QUE DENUNCIA ANTE LA PNP PARA LOS FINES DEL CASO.
AMPLIACION 1 INSTRUCTOR : SO.3RA. PNP LLANOS CASTRO,LEANDRO LUIS FECHA AMPLIACION : 30/03/2026—13:14:58 ASI MISO SE HACE LA AMPLIACION DE LA DENUNCIA POR PARTE DE LA PERSONA DE EL MISMO QUE REFIERE QUE EL DIA 28MAR2026 APROX. LAS 08:00 SE ENCONTRABA EN LA AV. NICOLAS DE PIEROLA (CERCADO DE LIMA) EN ESTADO DE EBRIEDAD YA QUE HABRIA SALIDO DE UN ESTABLECIMIENTO DE DIVERSION (CERCADO DE BAR TOTOS), ASI MISMO INDICA QUE SE LE APROXIMO UN AUTO DE COLOR ROJO INDICADOLE QUE HABRIA SOLICITADO TAXI POR APLICATIVO, LOGRANDO SUBIR A DICHO VEHICULO ESTE PONIENDO EN MARCHA SIN RUMBO ESPECIFICO, TAMBIEN INDICA QUE EL CONDUCTOR DE DICHO VEHICULO LE HABRIA HECHO ENTRAR EN CONFIANZA EL MISMO QUE LE HABRIA PROPORCIONADO UNA BEBIDA DE GASEOSA CON RON, EL DENUNCIANTE INDICA QUE DESPUES DE TAL HECHO TIENE RECUERDOS VAGOS LOGRANDO ASI RECORDAR INDICA QUE A DICHO VEHICULO SUBIO UNA CHICA DE TEST MORENA DESPUES DE ELLO RECUERDA QUE APROX LAS 23:00 HORAS DEL MISMO DIA, EL CONDUCTOR DE DICHO VEHICULO LE INDICO QUE HABIA LLEGADO SU TAXI UN VEHICULO DE COLOR AZUL QUE DENTRO DE SU INTERIOR OCUPABA DOS SUJETOS DE SEXO MASCULINO, TAXI QUE LE LLEVARIA PARA SU DOMICILIO ESTE MISMO DIRIGIENDOSE Y DEJANDO A DOS CUADRAS DE SU DOMICILIO EN JR. JOSE GALVEZ A LA ALTURA DE LA CDRA 9-10-11 DE LA AV.BOLIVIA EN EL DISTRITO DE BREAÑA, EL MISMO QUE ESTANDO CERCA DE SU DOMICILIO SE PERCATO QUE NO TENIA SU EQUIPO CELULAR, ASI MISMO INDICA QUE HABRIAN HECHO CAMBIO DE LA CONTRAÑA DE SU BANCA MOVIL, Y ENCONTRABA ASI TAMBIEN UN YAPE AL NOMBRE DE ZOILA R VEGA R CON UN MONTO DE 488 APROX, ASI MISMO HABRIAN REALIZADO TRANSACCIONES HASTA LAS 03:00 AM DEL 29MAR2026, ASI MISMO INDICA QUE SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD TAMBIEN FUE SUSTRAIADO

36. Al respecto, es necesario señalar que el hecho que el consumidor pierda la posesión de las citadas pertenencias, es una circunstancia que se encuentra fuera de la esfera de control de la entidad financiera. Hasta que el consumidor no le comunique que no tiene la posesión de su tarjeta y solicite el bloqueo respectivo, el proveedor no tiene cómo saber que la cuenta puede estar siendo afectada por una persona distinta de su titular, ni puede anticiparse a las operaciones que se realizarán con ella. En tal sentido, no se le puede atribuir responsabilidad a la entidad financiera emisora, por el delito del cual fue víctima el señor Quijada. Por ello, corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en el presente extremo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2070-2026/PS2***Sobre el alegato (ii)*

37. El señor Quijada señaló que el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no alertó las operaciones ni bloqueó la tarjeta, pese a que: a) no corresponden con su comportamiento habitual de consumo, son inusuales y atípicas, pues en los últimos meses sus consumos no han sido por el importe total de las operaciones, se realizaron en diversos distritos geográficos de Lima, en un breve lapso de tiempo y en horarios atípicos.
38. Al respecto, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el lugar y momento en que lo vea por conveniente, siempre que exista una línea de crédito o saldo disponible en la tarjeta.
39. De otro lado, el Reglamento de Tarjetas enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro de dicho comportamiento:
- 5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.*
40. De la revisión de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito del señor Quijada, correspondiente al periodo de facturación comprendido entre el 4 de abril de 2025 y 3 de marzo de 2026, se aprecia que ha realizado transacciones en su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: operaciones presenciales.
 - Importe mayor de operaciones: el 3 de agosto de 2025 se realizó una operación presencial por el importe de S/ 1 288,00.
 - Frecuencia de uso: se registra hasta cuatro (4) operaciones por día (V.g. el 21 de febrero de 2026).
41. De lo expuesto, se verifica que el señor Quijada realizaba hasta cuatro (4) operaciones de consumo por día y por importes incluso mayores a las transacciones cuestionadas.
42. Bajo ese escenario, la primera operación denunciada por el importe de S/ 143,79, no podía ser considerada ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante, pues se trataba de la primera transacción efectuada en el día. Respecto a la segunda operación, de S/ 346,00, si bien el monto es mayor al anterior, se encontraba dentro del número máximo de operaciones por día. Asimismo, ambas transacciones se realizaron a través de un canal recurrente para el consumidor y, en conjunto, no superaban la operación más alta registrada en el historial del señor Quijada. Por lo tanto, este despacho concluye que los cargos denunciados se alineaban con su comportamiento habitual de consumo.
43. De otro lado, el artículo 22° del Reglamento de Tarjetas, establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹³, en los que se incluyan mecanismos para la

¹³

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2070-2026/PS2**

comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.

44. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
45. Es preciso indicar que existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
46. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha podido verificar que las operaciones se realizaron de la siguiente forma:

Fecha	Hora	Detalle	Importe S/
28/03/2026	15:15:29	TAMBO MAVIL -SMP	143,79
28/03/2026	15:54:19	IZI*MINIMARKET LICORE	346,00

47. De lo mencionado, se advierte que los dos (2) cargos denunciados se ejecutaron el 28 de marzo de 2026 en un lapso de 38 minutos y 50 segundos. Asimismo, es preciso indicar que dichas operaciones fueron las primeras que se realizaron ese día. Razón por la cual, para objeto de análisis de este apartado únicamente se tomarán como referencia estás dos (2) operaciones, pues las siguientes el Banco se allanó y no influyen en el desarrollo del presente análisis.
48. Así, la operación por el importe de S/ 143,79 se realizó a las 15:15:29 horas; pero por ser la primera transacción cuestionada por sí misma no contenía información que hiciera presumir un uso fraudulento de la tarjeta, sobre todo considerando que el monto por el que fue realizada correspondía al monto de operaciones que el consumidor solía efectuar.
49. Respecto a la segunda transacción, realizada 38 minutos y 50 segundos después (15:54:19 horas) por S/ 346,00, si bien fue por un importe mayor, no constituyó un consumo consecutivo inmediato; asimismo, el historial del denunciante demuestra que solía realizar más de dos operaciones por día. En consecuencia, ambas transacciones carecían de patrones de fraude evidentes que debieran ser advertidos por el denunciado.
50. En esa medida, este despacho considera que no existía mérito suficiente para que el Banco emitiera una alerta en sus sistemas y tome acciones preventivas como el bloqueo temporal de la tarjeta de crédito del denunciante y la posterior comunicación.

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2070-2026/PS2**

51. Por último, el señor Quijada señaló que el Banco debió activar medidas de prevención, pues en los últimos meses sus consumos no han sido por el importe total de las operaciones, y estas se realizaron en diversos distritos geográficos de Lima, en un breve lapso de tiempo y en horarios atípicos.
52. Sobre el particular, en primer lugar, el hecho de que se registren operaciones por importes diferentes a los previamente efectuados no es motivo suficiente para afirmar que las operaciones realizadas por primera vez sean consideradas, per se, inusuales o sospechosas, salvo que exista una restricción para determinadas operaciones, lo que no se advierte en el presente caso. En segundo lugar, un consumidor tiene la libertad de usar sus productos financieros en el horario y lugar que crea conveniente; en tal sentido, una tarjeta de crédito debe estar disponible las 24 horas y no debe restringirse su uso a determinadas zonas geográficas. Por último, un lapso de más de 30 minutos entre las operaciones denunciadas descarta que estas hayan sido ejecutadas en un breve lapso de tiempo como afirma el recurrente. Por tales motivos, no es posible amparar los cuestionamientos del denunciante.
53. Sin perjuicio de ello, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la segunda operación, ello no hubiese supuesto que ésta y las operaciones anteriores sean anuladas o revertidas, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas. Por tanto, corresponde desestimar el alegato del señor Quijada.
54. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones de la tarjeta de crédito del denunciante, en tanto quedó acreditada su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los cuestionamientos adicionales alegados por el denunciante.

III.4. Medidas Correctivas

55. Este órgano resolutorio se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
56. En el presente caso, el señor Quijada solicitó como medidas correctivas: (i) la anulación y/o extorno de los consumos no reconocidas efectuadas el 28 y 29 de marzo del 2026 en la tarjeta de crédito, (ii) la devolución de los montos pagados bajo protesto, incluido intereses, comisiones y cargos asociados, (iii) la eliminación de reportes negativos en centrales de riesgo vinculados a dichas operaciones, (iv) el pago de costos y costas del presente procedimiento.
57. Respecto del punto (i), corresponde estimar parcialmente lo solicitado sobre las nueve operaciones por las que se ha declarado responsable al Banco, esto es, sobre las operaciones indicadas en el Cuadro N° 2.
58. Sobre el punto (ii), del estado de cuenta de la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-2316, con periodo de facturación del 4 de mayo al 3 de junio de 2026, se corrobora que el



denunciante pagó el importe total de las operaciones materia de denuncia; sin embargo, debido a que las operaciones fueron cargadas en una tarjeta de crédito no corresponde ordenar su devolución ni la devolución de lo pagado. No obstante, de existir algún saldo a favor en la tarjeta de crédito, el denunciante podría solicitar al denunciado la devolución de dicho saldo a favor, de conformidad con los procedimientos de atención implementados por el Banco.

59. En cuanto al punto (iii), en la medida que el denunciante realizó el pago oportuno de las operaciones denunciadas estas no generaron un reporte negativo ante las centrales de riesgo que deba ser corregido, por lo que, no corresponde estimar lo solicitado.
60. Por último, sobre el punto (iv), lo solicitado será materia de evaluación en el acápite "Costas y costos del procedimiento".
61. En atención a lo expuesto, corresponde ordenar al Banco como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
 - (i) Extornar en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-2316 del denunciante el importe total de S/ 4 407,33, correspondiente a la suma de las nueve operaciones no reconocidas; así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que estas hubieran generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva; e,
 - (ii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado y el monto que corresponde a cada concepto extornado.
62. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acredite el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código¹⁴.
63. Por otro lado, si bien se declaró responsable al Banco por la atención inadecuada del reclamo N° F001966544, lo cierto es que su interposición tenía por finalidad cuestionar el cargo de las operaciones no reconocidas, aspecto sobre el cual este órgano resolutivo ya ha emitido un pronunciamiento. En ese sentido, carece de objeto ordenar medida correctiva alguna al respecto.

III.5. Graduación de la sanción

¹⁴

**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos**

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 2070-2026/PS2

64. El análisis de la sanción a imponer por la(s) infracción(es) verificadas en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.

Infracción I

65. Respecto al cargo indebido de nueve operaciones no reconocidas en la tarjeta de crédito del denunciante, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de S/ 4 407,33, que equivale a 0,80 UIT ¹⁵ , la infracción tiene un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Mediante la revisión del Padrón de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ¹⁶ , este despacho verificó que el Banco tiene la categoría de gran empresa ¹⁷ . En consecuencia, el monto preestablecido de la sanción que le corresponde es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El cargo de operaciones no reconocidas constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Agravantes y Atenuantes

66. Este Órgano Resolutivo considera que no existen de circunstancias agravantes de la sanción. Por otro lado, considerando que el Banco formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos¹⁸, en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29° de la Directiva 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor¹⁹, corresponde atenuar la multa base e **imponer como sanción una amonestación**.

Infracción II

67. Sobre la atención inadecuada de un reclamo, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

¹⁵ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00

¹⁶ Cabe indicar que esta información ha sido recibida el 15 de julio de 2024 por la Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

¹⁷ La clasificación de empresas es la siguiente:

-Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
-Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
-Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
-Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

¹⁸ Mediante Resolución N° 1 se otorgó al Banco un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde su notificación, para que presente sus descargos. El Banco fue notificado el 9 de junio de 2026 y formuló su allanamiento el 15 de junio del mismo año.

¹⁹ **DIRECTIVA 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:

(...)

e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2070-2026/PS2**

Multa base	
Nivel de afectación	En el presente caso, de acuerdo con el tipo de infracción denunciada, el nivel de afectación es bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Conforme fue señalado previamente, el Banco se clasifica en la categoría de gran empresa. En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción que le corresponde es de 3,49 UIT. (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	La atención inadecuada de un reclamo constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Atenuantes y agravantes

68. Por las mismas consideraciones expuestas en el punto 66 de la presente resolución, corresponde atenuar la multa base e **imponer como sanción una amonestación**.

III.6. Costas y costos del procedimiento

69. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI²⁰ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la parte denunciante o el Indecopi. No obstante, el ya citado artículo 112° del Código establece que, en todos los supuestos de allanamiento o reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonerará al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
70. Asimismo, el ya citado literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos. En ese sentido, considerando que el Banco se encuentra dentro del supuesto descrito, corresponde exonerarlo del pago de costos.
71. Si bien por los alcances del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, no correspondería exonerar al Banco del pago de costos, pues no formuló su allanamiento sobre todos los cargos imputados en su contra; lo cierto es que, respecto del extremo sobre el cual no se allanó (el presunto cargo indebido de dos operaciones no reconocidas), no resultó ser la parte vencida; por lo que no corresponde que asuma los costos vinculados a este.
72. El Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00²¹.
73. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por

²⁰ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. (Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

²¹ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2070-2026/PS2**

incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código²².

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrado sancionador iniciado contra Banco Ripley Perú S.A. por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones no reconocidas en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-2316 del denunciante, en tanto quedó acreditada su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (i) fue víctima de robo de su celular, DNI y tarjeta, (ii) no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no alertó las operaciones ni bloqueó la tarjeta, pese a que: a) no corresponden con su comportamiento habitual de consumo, son inusuales y atípicas, pues en los últimos meses sus consumos no han sido por el importe total de las operaciones, se realizaron en diversos distritos geográficos de Lima, en un breve lapso de tiempo y en horarios atípicos:

Fecha	Detalle	Importe S/
28/03/2026	TAMBO MAVIL -SMP	143.79
28/03/2026	IZI*MINIMARKET LICORE	346.00

SEGUNDO: Sancionar a Banco Ripley Perú S.A. con una amonestación, en mérito al allanamiento formulado, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto cargó indebidamente nueve (9) operaciones en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-2316 del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, pues: (i) fue víctima de robo de su celular, DNI y tarjeta, (ii) no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no alertó las operaciones ni bloqueó la tarjeta, pese a que: a) no corresponden con su comportamiento habitual de consumo, son inusuales y atípicas, pues en los últimos meses sus consumos no han sido por el importe total de las operaciones, se realizaron en diversos distritos geográficos de Lima, en un breve lapso de tiempo y en horarios atípicos:

Fecha	Detalle	Importe S/
28/03/2026	IZI*MINIMARKET LICORE	496.00
28/03/2026	IZI*MINIMARKET LICORE	492.20
28/03/2026	PE504 MBFO MINKA	379.70
28/03/2026	IZI*MINIMARKET LICORE	796.00
29/03/2026	IZI*CORPORACION SAGITARIO	140.00
28/03/2026	NIKE FAUCET	1041.56
29/03/2026	IZI*MINIMARKET LICORE	846.20
29/03/2026	LISTO SUDAMERICANO	82.20
29/03/2026	TAMBO RISSO	133.47

TERCERO: Sancionar a Banco Ripley Perú S.A. con una amonestación, en mérito al allanamiento formulado, por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto atendió inadecuadamente el reclamo

²²**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costos y costas**

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2070-2026/PS2**

N° F001966544 del 30 de marzo del 2026, pues en la respuesta brindada mediante la carta del 8 de abril del 2026, declaró improcedente el reclamo bajo el argumento que los consumos no reconocidos fueron realizados con la tarjeta física y clave PIN, pero no valoró adecuadamente el contexto en el que se realizaron los consumos ni la denuncia.

CUARTO: Ordenar a Banco Ripley Perú S.A. como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-2316 del denunciante el importe total de S/ 4 407,33, correspondiente a la suma de las nueve operaciones no reconocidas; así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que estas hubieran generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva; e,
- (ii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado y el monto que corresponde a cada concepto extornado.

Banco Ripley Perú S.A., deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Ordenar a Banco Ripley Perú S.A., el pago de las costas del procedimiento y disponer que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante, las costas del procedimiento que ascienden a S/ 36,00.

Banco Ripley Perú S.A., deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²³, caso contrario la resolución quedará consentida²⁴.

²³ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32.- Apelación
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

²⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**
Artículo 212.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2070-2026/PS2**

SÉPTIMO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²⁵, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

OCTAVO: Disponer la inscripción de Banco Ripley Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°²⁶ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.



Firmado digitalmente por:
ZEVALLOS ROBLES Gladys Sabina FAU
20133840533 hard (1)
Fecha: 24/07/2026 15:45:01-0500

GLADYS SABINA ZEVALLOS ROBLES
Jefa (e)
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2

²⁵

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

²⁶**LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones**

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

M-OPS-04/01

Página 19 de 19